ميقاتا غير محرم ولو أحرم من الطرف الاقرب الى مكة جاز باتفاق الاربعة (وان لم يعلم المحاذاة) فانه لا يتصور عدم المحاذاة ( فعلى مرحلتين من مكة ) كجدة المحروسة من طرف البحر ( ولو ترك وقته ) اى ميقاته الذى جاوزه ( واحرم من آخر ) اى من ميقات آخر ولو أقرب من الاول الا ان الاول هو الافضل ( سقط عنه الدم ) اى ولا يشترط فى سقوط الدم عنه انه يعود الى ميقاته الذى تجاوز عنه بخصوصه لان المقصود من الميقات تعظيم الحرم المحترم وهو يحصل بأى ميقات اعتبره الشرع المكرم يستوى فيه القريب والبعيد فى هذا المعنى ويمكن ان يكون التقدير ولو ترك وقته المختص به واحرم من ميقات آخر كالشامي اذا أحرم من ميقات المدنى او عكسه جاز لكن قوله سقط عنه الدم يؤيد ما قدمناه من المعنى ( والمدنى ) اى ومن بمعناه ( ان جاوز وقته ) اى تجاوز عن ميقاته المعروف بذى الحليفة ( غير محرم ) حال معترضة بين جاز ومتعلقه وهو (الى الجحفة كره وفاقا ) اى بين علمائنا خلافا لابن امير الحاج حيث قال هو الافضل فى هذا الزمان ( وفى لزوم الدم خلاف ) وفيه انه لا معنى للخلاف لجوازه مع الكراهة وفاقا ولعله أشار الى ما فى النخبة ان من كان فى طريقه ميقاتان يجوز ان يتعدى الى الثانى على الاصح فالدم يكون متفرعا على القول المقابل للاصح ( وصحح سقوطه ) لان الواجب عليه وقته مطلقا اذا مر به الا انه يسقط عنه بالاحرام من غيره وهذا ظاهر كما قاله فى الكبير لكن الاظهر أن يقال وصحح عدم وجوبه لانه اذا كان فى طريقه ميقاتان فالسالك مخير فى ان يحرم من الاول وهو الافضل عند الجمهور خروجا عن الخلاف فانه متعين عند الشافعى او يحرم من الثانى فانه رخصة له وقيل بل انه افضل بالنسبة الى اكثر ارباب النسك فانهم اذا احرموا من الميقات الاول ارتكبوا كثيرا من المحظورات بعذر وبغيره قبل وصولهم الى الميقات الثانى فيكون الافضل فى حقهم هو التأخير والله اعلم وهذا ما بينا فى مافى البدائع من جاوز ميقاتا من هذه المواقيت من غير احرام الى ميقات آخر جاز الا ان المستحب ان يحرم من الميقات الاول كذا روى عن ابى حنيفة انه قال فى غير اهل المدينة اذا مروا على المدينة فجاوزوها الى الجحفة فلا بأس بذلك وأحب الى ان يحرموا من ذى الحليفة لانهم لما وصلوا الى الميقات الاول لزمهم محافظة حرمته فيكره لهم تركها انتهى ومثله ذكره القدورى فى شرحه وبه قال عطاء وبعض المالكية والحنابلة ووجهه عدم التنافى ان حكم الاستحباب المذكور نظرا الى الاحوط خروجا عن الخلاف فى المسئلة والمسارعة والمبادرة الى الطاعة فى التقديم وان قوله الافضل التأخير بناء على فساد اهل الزمان ومكاثرة مباشرة العصيان ومثله قولهم التقديم على الميقات افضل حتى قال بعض السلف من اتمام الحج الاحرام من دويرة اهله لكنه مقيد بمن يكون مأمونا من الوقوع فى محظورات احرامه الا ان قول ابى حنيفة فى غير اهل المدينة اشارة الى ان اهل المدينة ليس لهم ان يتجاوزوا عن ميقاتهم المعين لهم على لسان الشارع وبه يجمع بين الروايتين المختلفتين عن ابى حنيفة فعنه انه لو لم يحرم من ذى الحليفة واحرم من الجحفة ان عليه دما وبه قال مالك والشافعى واحمد وعنه ماسبق من قوله لا بأس فيحمل رواية وجوب الدم على المدنيين وعدمه على غيرهم والله اعلم

﴿ فصل ﴾ فى الصنف الثانى وهم الذين منازلهم فى نفس الميقات أو داخل الميقات الى الحرم فوقتهم الحل اى فميقاتهم جميع المسافة من الميقات الى انتهاء الحل ( للحج والعمرة وهم فى سعة ) اى جواز ورخصة وعدم لزوم كفارة ( ما لم يدخلوا ارض الحرم ) اى بلا احرام ( ومن دويرة اهلهم

ومن قال ذلك عند كل عطسة لم يجد وجع ضرس ولا اذن أبدا رواه ابن أبى شيبة وليرد عليه من سمعه يهديكم الله ويصلح بالكم رواه البخارى أو يرحمنا واياكم ويغفر لنا ولكم رواه مالك فى الموطأ ( واذا ) ابتلى بالدين قال اللهم اكفنى بحلالك عن حرامك وأغنى بفضلك عمن سواك اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنى فارحمنى رحمة تغنينى بها عن رحمة من سواك رواه الترمذى أو يقول اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك